

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 444 del 30/09/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 226 DEL 30/09/2022

OGGETTO:

Intervento di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità"*. –

Determina a Contrarre e contestuale Affidamento dei Lavori.

CUP: C88E22000070005 CIG: Z6237F8139 IMP. COD. 1103 CAP. 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;
- il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2021 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 25.000,00;
- questo Ente è risultato assegnatario di un contributo di € 18.916,95 concesso in applicazione al PAL SPES Serre Calabresi – Intervento C.1.1. SenS, il Sentiero delle Serre (PSR Calabria 2014-2020 Misura 7 Servizi di Base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, sottomisura 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali");

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 16/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta	€ 15.484,68
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 292,59
(A) Importo lavori a base d'asta	€ 15.777,27

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Spese generali e tecniche	€ 1.041,30
2. IVA 10% sui lavori	€ 1.577,73
3. Imprevisti inclusi eventuali lavori in economia	€ 520,65
(B) Totale Somme a disposizione	€ 3.139,68

Importo totale dell'intervento (A+B) € 18.916,95

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che espressamente prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene compatibile ed

opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"*;

Dato atto che:

- con procedura telematica semplificata sulla piattaforma telematica ASMEL, al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, in data 23/08/2022 è stata avviata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con la L. n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la L. n° 108/2021;
- con la suddetta procedura telematica, è stata richiesta un'offerta alla ditta Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e la stessa ha manifestato la disponibilità ad accettare l'appalto;
- l'offerta presentata dalla ditta Golfo verde sas di Squillace (CZ) risulta essere congrua rispetto alle necessità ed agli obiettivi dell'Amministrazione comunale, alle caratteristiche tecniche dei lavori ed al prezzo del progetto posto a base di affidamento;
- pertanto, l'importo dei lavori è pari a € 15.292,59, al netto del ribasso d'asta offerto del 3,13%, comprensivo di € 292,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10 %;

Rilevato che sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di affidare**, per i motivi esposti in narrativa, sotto condizione di efficacia, i lavori di *"Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)"* alla ditta Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo dei lavori di € 15.292,59, al netto del ribasso d'asta offerto del 3,13%, comprensivo di € 292,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
2. **di aggiudicare**, sotto condizione di efficacia, l'appalto dei lavori de quo all'impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, con il ribasso del 3,13 % e, quindi, per l'importo netto di € 15.000,00, a cui vanno sommati € 292,59 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 1.529,26;
3. **di stabilire** che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;

- b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. **di dare atto** che l'iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
5. **di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
6. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

